

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 838 - 839/2530

นายประเสริฐ กันจันะ
บริษัทที.โอ.เอ. จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 39

ป.วิ.พ. มาตรา 226

จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางมิได้กำหนดหน้าที่ที่น่าสืบ ตามภาระการพิสูจน์ ที่ถูกต้อง แต่จำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษา
รวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า
โจทก์ที่ 2 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน
2,270 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 7,800 บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามอุทธรณ์ข้อ 3 สาระสำคัญแห่งอุทธรณ์อยู่ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้กำหนดหน้าที่นำสืบตามภาระการพิสูจน์ตามคำฟ้อง และคำให้การที่ถูกต้องแต่ความเชื่อนั้น จำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางไว้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ส่วนอุทธรณ์ข้อ 4 ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการลักลอบของจำเลย จำเลยอุทธรณ์เป็นทำนองว่า

โจทก์ทั้งสองทูลจรีตต่อหน้าที ดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางไม่
รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>